

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5457/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย อดุลศักดิ์ ส มั่น วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 324

ป.อ. มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (7), มาตรา 335 วรรคสาม (11), มาตรา 336 ทวิ
ป.วิ.อ. มาตรา 185

จ. ได้ขับรถบรรทุกลากจูงรถพ่วงบรรทุกม้วนกระดาษกราฟท์ เพื่อไปส่งให้แก่ผู้เสียหาย แต่เมื่อไปถึงสถานที่ที่จะขนถ่าย ม้วนกระดาษกราฟท์ ที่บรรทุกมาทั้งหมดลงจำเลยและ จ. กลับร่วมกันนำม้วนกระดาษกราฟท์ ที่บรรทุกอยู่ในรถพ่วงไปขายให้ผู้อื่น เมื่อกระดาษกราฟท์ ที่จำเลยกับพวกลักทรัพย์นั้นได้บรรทุกอยู่บนรถพ่วงซึ่งถูกลากจูงโดยรถบรรทุกเพื่อขนส่ง ไปยังสถานที่ขนถ่ายอยู่ก่อนแล้ว การที่จำเลยกับ จ. ร่วมกันลักกระดาษกราฟท์ โดยใช้รถข้างต้นซึ่งบรรทุก กระดาษกราฟท์มาแต่แรก และจ. เป็นลูกจ้างผู้มีหน้าที่ขับรถคันดังกล่าวแล้ว ดังนี้ การกระทำของจำเลยกับ จ. จึงมิใช่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่ การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป กรณีไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ แม้จำเลยกับ จ. เคยถูกฟ้องเป็นคดีเดียวกัน แต่ จ. ให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจ.กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ ส่วนจำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยเป็นอีกคดีหนึ่งและโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการ

พิจารณาคดีนี้ การกระทำของ จำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ ศาลก็ลงโทษ จำเลยตามบทมาตราดังกล่าวไม่ได้ หาใช่เป็นเหตุ ในลักษณะคดีที่จำเลยต้องรับโทษเช่นเดียวกับ จ. ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 83 และให้จำเลยกับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2809/2538 ของ ศาลชั้นต้น ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 18,791 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1)(7)(11) 336 ทวิ ประกอบมาตรา 83 จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 7 ปี ให้จำเลยกับจำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขแดงที่ 2809/2538 ของศาลชั้นต้น ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 18,791 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(11) วรรคสาม, 83 จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เป็นข้อแรกว่า การกระทำความผิดของจำเลยกับพวกได้ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่ การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือไม่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกา จะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานใน สำนวนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 222 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า นายฉลุย จำเลยที่ 2 ในอีกคดีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ได้ขับรถบรรทุกกลางกรุงรถพ่วงบรรทุกม้วนกระดาษกราฟท์ ไปส่งให้แก่ผู้เสียหาย แต่ เมื่อไปถึงสถานที่จะขนถ่ายม้วนกระดาษกราฟท์ที่บรรทุกมาทั้งหมดลงจำเลยและ นายฉลุยกลับร่วมกันนำม้วนกระดาษกราฟท์ ที่บรรทุกอยู่ในรถพ่วงไปขายให้ผู้อื่น พิจารณ์แล้ว ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กระดาษกราฟท์ ที่จำเลยกับพวกลัก ทรัพย์นั้นได้บรรทุกอยู่บนรถพ่วงซึ่งถูกลากจูงโดยรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังสถานที่ ขนถ่ายอยู่ก่อนแล้ว การที่จำเลยกับนายฉลุยร่วมกันลักกระดาษกราฟท์ โดยใช้รถ ข้างต้นซึ่งบรรทุกกระดาษกราฟท์มาแต่แรก และนายฉลุยเป็นลูกจ้างผู้มีหน้าที่ขับ รถคันดังกล่าวแล้วดังนี้ การกระทำของจำเลยกับนายฉลุย จึงมิใช่เป็นการลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปกรณีไม่เป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ

ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษานายฉลุยกระทำความผิด และลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ เมื่อโจทก์ ฟ้องคดีนี้ว่าจำเลยกับนายฉลุยร่วมกันกระทำความผิดร้ายเดียวกันนี้ จึงเป็นเหตุใน ลักษณะดีจำเลยผู้ร่วมกระทำความผิด จึงต้องมีความผิดและถูกลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ ด้วยเช่นกัน นั้น เห็นว่า เดิมจำเลยกับนายฉลุยถูก ฟ้องเป็นคดีเดียวกัน นายฉลุยให้การรับสารภาพส่วนจำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้น ต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยเป็นอีกคดีหนึ่ง และโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ตามที่ ปราบฏในการพิจารณา การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 336 ทวิ จึงลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวไม่ได้ กรณีหาได้มีบท
กฎหมายใดบัญญัติให้เป็นดังที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใดไม่

พิพากษายืน

(เสริมศักดิ์ พลัดฐานะ-สมคิด ไตรโสรัส-ธรรยา ดิษยบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>